

1501408-43.2021.8.26.0445

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2195550/2021 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 13642934 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 3688/21/516 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 2195550 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINÍCIUS RODY JAQUERY

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501408-43.2021.8.26.0445 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501408-43.2021.8.26.0445

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2195550/2021 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 13642934 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 3688/21/516 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 2195550 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINÍCIUS RODY JAQUERY

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

VINÍCIUS RODY JAQUERY, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, observando-se as disposições da Lei 8.072/90. Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fls. 01/03), no dia 07 de julho de 2021, até por volta da 01h20min, na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, km 26,2, Piracuama, neste município e Comarca, guardava, tinha em depósito, trazia consigo e transportava, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, 27 porções (comprimidos) de "ecstasy" ("3,4 metilenodioximetanfetamina" - MDMA), com peso líquido total de 13,23 gramas, 4 gramas de cocaína e 29,67 gramas de "haxixe" e "skunk", contendo tetraidrocanabinol, dividida em três porções, a primeira com peso líquido total de 13,69 gramas, a segunda com peso líquido total de 2,89 gramas e a terceira com peso líquido total de 13,095 gramas, drogas aptas a causar

dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, o acusado ingressou em um táxi (placas ENE-1129) na cidade de São Paulo com destino a Campos do Jordão, trazendo consigo, transportando, tendo em depósito e guardando as drogas acima, destinadas à venda e à entrega a consumo de terceiros. Durante a passagem do veículo por Pindamonhangaba, policiais rodoviários estaduais que estavam em operação pela cidade deram ordem de parada ao motorista, que prontamente atendeu ao determinado. Nesse momento, os agentes constataram que o veículo abordado era ocupado apenas pelo motorista e pelo ora acusado, este na condição de passageiro. VINICIUS demonstrou nervosismo e, durante a revista nas bagagens dele, os policiais encontraram embaixo de roupas que estavam em uma mala diversos sacos contendo as porções de "skunk", "haxixe", "ecstasy" e cocaína. Os agentes, então, encaminharam o réu à base da Polícia. Ocorre que VINICIUS conseguiu se desvencilhar dos policiais e adentrou em uma vegetação fechada localizada atrás da base policial. Foram feitas buscas no local por aproximadamente 45 minutos, todavia o acusado não foi mais localizado. Por ocasião da fuga, VINICIUS deixou no veículo todos os objetos que trazia consigo, incluindo os documentos pessoais dele, o que possibilitou a sua correta identificação. Segundo alegou o órgão de acusação, a quantidade de entorpecente apreendida, a diversidade de espécies, a forma de embalagem e de condicionamento, os antecedentes do acusado e as demais circunstâncias e informações evidenciam que as substâncias eram destinadas ao tráfico ilícito.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: portaria (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 07/13 e fls. 143/145), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), comprovante de depósito bancário judicial (fls. 32, fls. 133 e fls. 169), laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 39/42 e fls. 129/132), relatório final de inquérito policial (fls. 58/60) e cópias extraídas do processo nº 0006470-29.2016.8.26.0635 (fls. 66/105).

A Autoridade Policial apresentou representação para decretação da prisão preventiva do acusado (fls. 58/60).

O Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, requereu a prisão preventiva do acusado (fls. 63/65) e juntou cópias do processo 0006470-29.2016.8.26.0635 (fls. 66/).

Para evitar eventual alegação de nulidade, foi diferido o recebimento da denúncia para o momento processual previsto no artigo 399, do Código de Processo Penal e decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 119/121).

Mandado de prisão cumprido às fls. 150/152.

O réu, por intermédio de seu Defensor constituído (fls. 163), apresentou defesa preliminar (fls. 161/162), optando por se manifestar quanto ao mérito após a instrução processual.

A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2022 (fls. 164/165), sendo que o réu foi dado por citado na pessoa de seus patronos constituídos. Visto que não alegadas preliminares nem hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

A prisão preventiva do acusado foi mantida às fls. 188/189.

Nesta data, durante a instrução, foram tomados os depoimentos de duas testemunhas, foi homologada a desistência em relação à oitiva de uma terceira testemunha e o réu foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela desclassificação do delito disciplinado no artigo 33 para o delito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Não se opôs à devolução dos bens apreendidos.

Ao seu turno, a Defesa pediu a nulidade derivada da ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Requereu, ao final, a restituição dos bens apreendidos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não se cogita de nulidade na busca levada a efeito pelos policiais militares rodoviários, pois, como explicaram na presente data, havia fundada suspeita de que

o réu estivesse ocultando algum objeto ilícito nas bagagens, na medida em que apresentou desconforto durante a abordagem e ainda exibiu RG suspeito. Ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

Para além da prova oral, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes documentos: portaria (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 07/13 e fls. 143/145), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), comprovante de depósito bancário judicial (fls. 32, fls. 133 e fls. 169), laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 39/42 e fls. 129/132), relatório final de inquérito policial (fls. 58/60) e cópias extraídas do processo nº 0006470-29.2016.8.26.0635 (fls. 66/105).

A autoria é igualmente certa, mas a finalidade mercantil da droga restou duvidosa. Com efeito, perante a autoridade policial (fls. 14), a testemunha RONALDO ADRIANO MACIEL MARCIANO, policial militar, relatou: Comparecem nesta Unidade os Policiais Rodoviários Estaduais informando que estavam em Operação quando abordaram um veículo Taxi de placas ENE1129, com um motorista e um passageiro. O passageiro demonstrava certo nervosismo e durante revista nas bagagens foram encontrados embaixo de várias roupas que estavam em uma mala diversos sacos contendo substâncias análogas a entorpecentes, como 27 comprimidos coloridos semelhantes à ecstasy; um saco com pó branco e diversas porções vegetais aparentando ser skunk e haxixe. Diante do encontro encaminhou o passageiro para a base, momento em que ele saiu correndo se evadindo para a vegetação fechada atrás da base. Foram feitas buscas durante aproximadamente 45 minutos em vistas a encontrá-lo, porém sem êxito. O motorista disse que havia buscado o passageiro em São Paulo na Avenida Arapanes, n. 982, Moema visando levá-lo até a cidade de Campos de Jordão. Em revista no interior do veículo foram encontrados na porta malas todos os outros objetos relacionados no boletim de ocorrência, como pickups de som, equalizador, computador. Durante a fuga, o passageiro deixou no veículo o documento de identidade e seu telefone celular, sendo possível identificá-lo como Vinicius Rody Jaquery, o qual consta também como Procurado da Justiça por tráfico de drogas. Com o motorista nada de ilícito foi encontrado, sendo então os objetos arrecadados e conduzidos com o motorista para esta delegacia para as providências legais (sic). Inquirida em juízo, a testemunha RONALDO ADRIANO MACIEL MARCIANO ratificou as palavras anteriores. Informou que abordaram um veículo táxi. O acusado encontrava-se na condição de passageiro, no horário da madrugada. Foram verificadas suas bagagens. Na bolsa dele, foram encontradas porções de ecstasy e maconha. Quando estavam levando o acusado para a base, o acusado correu para a vegetação. Durante a abordagem, o acusado mostrou outro RG que não o dele. Encontraram o verdadeiro RG na bagagem dele. As drogas apreendidas foram entregues à delegacia de polícia. O acusado disse que levava as drogas para Campos de Jordão. Não conhecia o acusado. Disse que o taxista não tinha envolvimento com as drogas. Às reperguntas do Promotor, reconheceu o acusado na audiência. Às reperguntas da Defesa, disse que no momento da abordagem, enquanto os policiais conversavam com o taxista, o acusado apresentava nervosismo. O RG apresentado que não era do acusado foi apresentado à delegacia junto com os outros materiais apreendidos. O RG verdadeiro do acusado estava em uma mochila junto com outros materiais apreendidos. Também havia uma nota fiscal e o endereço em que o taxista foi buscá-lo.

De forma uníssona, o também policial militar EVANDRO DAMASIO PEREIRA relatou a mesma dinâmica dos fatos ao ser ouvido na fase policial (fls. 16), tendo em juízo asseverado que estavam de serviço no dia e abordaram um veículo táxi perto da base da polícia rodoviária. Foram solicitados os documentos pertinentes ao condutor e ao acusado. O réu apresentou um RG amassado, no qual não foi possível identificar se era dele ou não. Na mochila do acusado foram encontradas drogas. Informou que o réu disse que era para uso pessoal em uma rave em Campos do Jordão. Não conhecia o acusado. O acusado acabou fugindo. Às reperguntas da Defesa, explicou que estavam realizando operação em frente à base. O táxi foi abordado de forma aleatória, devido à operação no local. A revista foi feita no acusado em razão de apresentar nervosismo na ocasião, ao ver os policiais. O RG dele só foi encontrado na mochila

dele.

Ao seu turno, a testemunha VALMIR JOÃO DE MACEDO afirmou em sede de inquérito (fls. 15): É taxista na cidade de São Paulo e na data de ontem às 9h40 foi buscar um passageiro na Avenida Arapanes, n. 182, bairro Moema, a fim de conduzi-lo até a cidade de Campos do Jordão, destino final um sítio onde não sabe informar o endereço. No meio do caminho, na altura da cidade de Pindamonhangaba foi parado por policiais rodoviários, os quais ao revistar as malas do passageiro, disseram ter encontrado drogas. Não sabia da procedência das mesmas. Enquanto os policiais realizavam pesquisas o passageiro saiu correndo sentido mata fechada e se evadiu. Declara que não conhece o investigado e é a terceira vez que o conduz até Campos do Jordão (sic).

De outro lado, o réu VINICIUS RODY JAQUERY, em solo policial, reservou para si o direito de ficar em silêncio (fls. 146).

Em juízo, o réu VINICIUS RODY JAQUERY afirmou que as drogas eram suas, mas se destinavam ao consumo pessoal. Explicou que, naquela noite, estava indo para Campos do Jordão para uma festa de música eletrônica. Estava subindo para Campos do Jordão para tocar em um casamento e tinha mais sete datas para tocar naquele mês. Foi parado numa blitz na estrada. Entregou ao policial o seu documento. Iria ficar hospedado na pousada de um amigo. Alegou que não autorizou revista em sua bagagem. Disse que os policiais retiraram todos equipamentos de som e iluminação do portamalas do táxi. Revistaram a mala do acusado e encontraram as drogas mencionadas, as quais eram para consumo pessoal. Já foi acusado por tráfico de drogas em 2016. Disse que é DJ. É formado em economia. Formou-se nos EUA. Decidiu fugir naquela noite por motivos pessoais para não ficar preso novamente. Pontuou que também é assessor de investimentos. Expôs que ganha uma média de R\$ 15.000,00, com profissões normais, não tendo porque traficar drogas. Reiterou que as drogas eram para consumo durante o mês que iria ficar em Campos do Jordão.

Como se vê, se, por um lado, não houve dúvidas de que as drogas encontradas pertenciam ao acusado, por outro prisma, não restou eficientemente comprovado, como argumentado pelo Ministério Público em sede de debates orais, que o réu se dedicava à traficância.

A alegação de que as drogas se destinavam a consumo pessoal, considerando a versão exposta sob o crivo do contraditório, é verossímil, em especial diante da prisão fortuita, isto é desacompanhada de investigação prévia, das quantidades não expressivas das drogas aliadas ao tempo em que demorariam para ser utilizadas, bem como dos materiais usualmente empregados na atividade de DJ que foram igualmente apreendidos na ocasião (fls. 17/18), não se afigurando possível afirmar com a segurança necessária, a partir dos dados concretamente coletados, que o acusado estaria a praticar o delito de tráfico.

Como cediço, a finalidade do processo criminal é a demonstração do fato penal atribuído ao acusado em sua integralidade e a instrução criminal serve para que as partes, mediante ampla produção de provas, levem ao conhecimento do juiz a reconstrução da conduta ilícita e todas as suas circunstâncias, com o objetivo de contribuir ativamente na formação da convicção do magistrado.

Neste caso, tudo isso ponderado, não foi possível estabelecer a prática, pelo réu, de alguma ação que se ajustasse a um dos verbos constantes do tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, mediante a narrativa de elementos precisos e objetivos.

Conforme ensina Guilherme Nucci, existe grande diferença entre indício e presunção, pois enquanto o primeiro é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outras circunstâncias, a última não é um meio de prova válido, pois constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita. É um simples processo dedutivo (Código de Processo Penal Comentado, ed. RT, 10ª ed., p. 542 e 545).

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou: A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador (STJ 5ª Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109 - j. 2/5/2005)).

A dúvida, de todo modo, merece ser interpretada em favor do acusado, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Enfim, neste caso, pairam apenas presunções sobre o tráfico, restando imperiosa a desclassificação do delito do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, para aquele previsto no artigo 28, do mesmo diploma.

Considerando o sistema trifásico, disciplinado no artigo 68, do Código Penal, ante a variedade de drogas (ao menos três espécies), uma delas especialmente danosa à saúde - cocaína-, a reincidência por crime equiparado a hediondo e a confissão, suficiente para repressão e prevenção da conduta a aplicação da pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, o que faço para DESCLASSIFICAR a conduta e condenar o réu VINÍCIUS RODY JAQUERY, já qualificado nos autos, por infração ao artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade.

Diante da desclassificação operada, ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo o direito ao réu de recorrer em liberdade; especia-se alvará de soltura clausulado.

Cobre-se, se o caso, a comunicação a este Juízo acerca da incineração das substâncias entorpecentes apreendidas em decorrência destes autos, bem como a remessa do termo próprio.

Não havendo vinculação dos bens apreendidos com o tráfico de drogas (fls. 17/18), defiro o pedido de restituição formulado pela Defesa em audiência, assinalando que não houve oposição por parte do Ministério Público.

Após o trânsito em julgado: lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na Unidade Judicial; oficie-se à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República; comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Por força do parágrafo 9º do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs.

Providencie-se o que mais for necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Anote-se e cumpra-se.

Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA